

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 상각처리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항 제1호에 따르면 소멸시효가 완성된 채권을 상각¹⁾ 대상채권으로 정하고 있으며, 상각요강 제5조에 따르면 소멸시효가 완성된 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리를 하도록 되어 있고

상각 사유가 발생한 채권을 적기에 상각 처리해야 공사는 「법인세법」 제19조의2와 같은 법 시행령 제19조의2에 따라 대손요건을 충족하는 상각채권 매입원가 상당액을 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수

1) 채권 매입대금·가지급금 등을 대손처리 즉, 회계 상 손실로 처리(채권관리 유지)하는 것으로 상각 시 채권 매입액, 비용 등 장부상 금액에 대하여 세무 상 비용으로 인정받을 수 있음

있으며, 채무자는 상각채권에 대해 채무조정을 요청하는 경우 「무담보 채권 채무조정규정」 별표1(Ⅱ-2-나)에 따라 감면을 90%를 적용받을 수 있다.

따라서, 채권 관리의 효율성을 증대하고 행정력 낭비를 방지하기 위해서는 소멸시효 완성 등의 사유로 상각대상에 해당하는 채권을 채권관리시스템(이하 “채권BPM” 이라 한다)에 등록하여 해당 사업연도에 상각처리가 누락되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 부산지역본부 소관 무담보채권과 관련하여 소멸시효가 완성된 채권에 대한 상각 처리 실태를 점검한 결과

채무자 □□□□(주) 채권(▲▲▲▲ XXXX-X)의 경우 보증인이 모두 70세 이상이거나 면책결정을 받아 2019. 8. 29. 시효소송제외 승인을 받았고 채권BPM에 등록되어 있는 발견재산도 공사가 이미 법적조치를 했거나 타인소유 또는 선순위과다 등의 사유로 회수가능성이 없는데도 감사일 현재까지 매입잔액 XX,XXX,XXX원을 상각처리 하지 않고 있었으며

채무자 ☆☆☆ 채권(■ ■ ■ ■ ■ XXXX-XXXX)의 경우 2008. 6. 3. 면책결정을 받았고 해당 부점에서는 이를 근거로 2010. 11. 4. 시효소송제외 승인을 받았으며, 2018. 3. 14. 최종적으로 시효가 완성되어 채권회수 실익이 없는데도 감사일 현재까지 매입잔액 XXX,XXX원을 상각처리 하지 않고 있는 등

[별지 1] “시효완성 무담보채권 상각 미처리 명세”와 같이 소멸시효가 완성된 채권에 대하여 특별한 사유 없이 상각하지 않은 X,XXX건이 확인되었다.

한편, [별지 1] 목록 채권 중 시효완성 연도가 2017년~2021년²⁾에 해당하는 채권 X,XXX건³⁾(채권잔액 약 XXX.X억 원, 매입잔액 약 X.X억 원)의 경우 2022년말 채권 상각업무 처리 시 세무 신고조정을 통해 법인세법상 손금으로 산입하여 법인세 절감이 가능한 대상인 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감사를 통해 확인된 상각대상 채권을 전산에 등록하여 2022년도 채권 상각처리 시 누락되지 않도록 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 소관 무담보채권과 관련하여 소멸시효가 완성된 채권 X,XXX건을 금년 상각 처리 시 상각대상에 포함시키도록 하고, 앞으로 채권 상각 업무를 누락시키는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

2) 「국세기본법」 제45조의2에 따라 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있으므로 올해 세무 신고조정이 가능한 대상은 2017년~2021년 중 소멸시효가 완성된 채권임

3) 소멸시효 완성연도가 2017년 이전인 채권은 세무 신고조정 기한 도과로 손금 산입 불가함